

Exp.Nº: 205839

Fecha: 06/08/2026

INFORME JURÍDICO, FELIPE NICOLÁS GARCÍA BASCUÑÁN.

Región Del Maule, 06 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
 - 2.- El solicitante es don FELIPE NICOLÁS GARCÍA BASCUÑÁN, C.I. Nº 18.982.648-6.
 - 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble particular Rural ubicado en SECTOR SANTA TERESA, CAMINO PÚBLICO RUTA L-662 SITIO Nº7 PARCELA 23 (500 MTS. DEL CRUCE RETIRO HACIA EL PONIENTE), Comuna de Retiro, Provincia de Linares, Región del Maule, con una superficie aproximada de 6.000 mt2, amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 460-191, con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$ 137.649.743.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$6.452.332.
 - 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- SIMPLE POSESIÓN MATERIAL.- El solicitante fundamenta su pretensión únicamente en una simple posesión material, aportando como respaldo registros fotográficos que resultan insuficientes para acreditar el cumplimiento del plazo de cinco años de posesión material, continua y exclusiva que exige el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695. Si bien las fotografías pueden dar cuenta de "hechos positivos" según el Artículo 925 del Código Civil, carecen por sí mismas de "fecha cierta" para demostrar la extensión temporal de la posesión. La omisión de documentos de temporalidad, tales como boletas de servicios básicos (luz, agua, gas), recibos o comprobantes de pago de impuesto territorial por el quinquenio completo, constituye una falta a los "requisitos necesarios" establecidos en el Punto 4.1.2 letra e) de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales lo que impide al Servicio formar convicción sobre la antigüedad de la posesión invocada.
 - b.- El informe es negativo toda vez que el interesado reconoce explícitamente que su antecesor (su padre) detentaba la calidad de "mero tenedor" del inmueble. Conforme al Artículo 714 del Código Civil, citado en el Punto 4.2.3 de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, la mera tenencia es aquella que se ejerce sobre una cosa no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño, lo cual impide legalmente que dicho periodo sea computado para la suma de posesiones. Además, el Artículo 9º del Decreto Ley Nº 2.695 establece una presunción de dolo contra quien pretenda obtener la calidad de poseedor regular teniendo la calidad de mero tenedor o habiendo reconocido dominio ajeno. Al no existir antecedentes que prueben la mutación de la mera tenencia en una posesión con ánimo de señor y dueño, la solicitud debe ser desechada por falta de autenticidad según el Punto 4.2.2 de la Circular Nº3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, procediendo su rechazo en virtud del Artículo 11º inciso primero del Decreto Ley Nº 2.695.
- Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.

